



PUTUSAN

Nomor : 864/Pid.An/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA ;**-----
Tempat Lahir : Nara / Jepang ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 7 September 1995 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Jepang ;-----
Tempat Tinggal : DENPASAR; -----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----
Pendidikan : SMA Kelas III ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 11 Agustus 2012, No. SP.Han/108/VIII/2012/ Res Narkoba di Rutan Polresta Denpasar di Denpasar, sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2012 No. B-5317/P.1.10/ Epp/08/2012 di Rutan Polresta Denpasar di Denpasar, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d. tanggal 09 September 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 05 September 2012 No. : Print-3486/ P.1.10 / EP/09/ 2012 di Rutan Polresta Denpasar di Denpasar sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 14 September 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2012 No. 1050 / Tah.Ket / Pen.Pid.Sus / 2012 / PN.Dps dalam tahanan Rutan Polresta Denpasar di Denpasar, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 September 2012 No. 1050/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Dps. di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Denpasar di Kerobokan sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012 ;-----

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari AHMAD HADIANA, SH. , I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH dan I KETUT BAKUH, SH. sebagai Pengacara/ Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di TAKSU LAW OFFICE Jalan Durian No. 7 Denpasar Bali
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa
dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dalam
persidangan ;-----

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih 2,61 gram dan 1 potong celana pendek warna abu-abu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa atas Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan pembelaan secara tertulis terhadap diri terdakwa tanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** untuk dikembalikan kepada orang tua sesuai dengan Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh BAPAS (Balai Pemasarakatan) kelas I Denpasar untuk di Rehabilitasi (diobati) dengan pengawasan dan bimbingan dari BAPAS (Balai Pemasarakatan) kelas I Denpasar ;-----

- Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun biji dan batang ganja berat bersih 2,61 gram dan 1 (satu) potong celana pendek abu-abu dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Menetapkan agar Negara dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di BADUNG, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wita bertempat di BADUNG terdakwa membeli ganja dari seseorang yang diketahui bernama PUTU seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja dari PUTU, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja tersebut terdakwa simpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah di DENPASAR melalui DENPASAR dan sekira pukul 20.30 wita saat terdakwa melintas di depan pertamina DENPASAR Kuta Badung Terdakwa diberhentikan oleh saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II (Polisi yang berpakaian preman), setelah itu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II melakukan penggeledahan badan serta pakain terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja di saku celana bagian kiri depan yang dipakai terdakwa, yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 2,61 gram (dua koma enam puluh satu gram).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki dan menguasai ganja dalam bentuk daun, biji dan batang kering tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu kemudian dilakukan pengambilan urine dan darah terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 387/ KNF / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MANSYUR, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti berupa daun, biji dan batang kering (kode A) seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;-----

--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di BADUNG, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan ganja semenjak setahun yang lalu dan terakhir menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 wita di rumah terdakwa di DENPASAR saat keadaan rumah sedang sepi dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan ganja terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mempersiapkan kertas gulung rokok dan korek api lalu terdakwa menaruh daun, biji dan batang kering ganja tersebut di atas kertas yang dicampur dengan tembakau rokok, setelah itu dilinting atau digulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibakar selanjutnya disedot seperti orang merokok sampai ganjanya habis ;-----

- Bahwa menurut terdakwa saat menggunakan ganja terdakwa merasa enak, pikiran rilek dan mudah tidur. Sedangkan bila tidak sempat memakai ganja terdakwa merasa susah tidur, merasa loyo, lemas dan tidak percaya diri ;-----
- Bahwa oleh karena ganja yang digunakan terdakwa habis maka pada hari itu juga Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wita bertempat di BADUNG terdakwa membeli ganja lagi dari seseorang yang diketahui bernama PUTU seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja dari PUTU, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja tersebut terdakwa simpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah di DENPASAR melalui DENPASAR dan sekira pukul 20.30 wita saat terdakwa melintas di depan pertamina DENPASAR Kuta Badung Terdakwa diberhentikan oleh saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II (Polisi yang berpakaian preman), setelah itu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II melakukan penggeledahan badan serta pakain terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja di saku celana bagian kiri depan yang dipakai terdakwa, yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 2,61 gram (dua koma enam puluh satu gram) ;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan ganja dalam bentuk daun, biji dan batang kering tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu kemudian dilakukan pengambilan urine dan darah terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 387/ KNF / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMAD MANSYUR, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.S.i dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti berupa daun, biji dan batang kering (kode A) seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

SAKSI I :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di BADUNG ;-----
- Saksi bersama rekan Subunit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan seorang laki-laki kewarganegaraan Jepang mengaku bernama TERDAKWA ditangkap karena kedapatan telah memiliki atau menyimpan barang terlarang narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA dengan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram tersebut ditemukan oleh SAKSI II disaku celana kiri depan yang dipakai terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, yang hendak dipakai dirumah terdakwa ;-----
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TERDAKWA memiliki dan pengguna narkoba jenis ganja dengan ciri-ciri pisik sudah diketahui yang merupakan seorang warga Jepang sering melintas di DENPASAR sehingga dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar jam 20.30 wita terdakwa TERDAKWA yang saat itu berhenti di depan Pertamina gerak geriknya mencurigakan, langsung kami amankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaiannya dan disaku celana kiri depan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja, setelah ditanyakan kepada terdakwa TERDAKWA barang apa ini milik siapa dan TERDAKWA mengakui barang tersebut adalah Ganja miliknya yang terdakwa dapatkan dari PUTU dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- dan terdakwa juga mengakui ganja tersebut untuk terdakwa digunakan sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu TERDAKWA ditangkap sama sekali tidak dapat menunjukan ijin atau surat lainnya dari pihak yang berwenang atau dokter atau pejabat kesehatan yang menyangkut barang terlarang yang disita tersebut ;-----
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

SAKSI II :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di BADUNG ;-----
- Bahwa saksi bersama rekan Subunit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan seorang laki-laki kewarganegaraan Jepang mengaku bernama TERDAKWA ditangkap karena kedapatan telah memiliki atau menyimpan barang terlarang narkoba jenis ganja ;-----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA dengan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;-----
- Bahwa saksi yang menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram disaku celana kiri depan yang dipakai terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang hendak dipakai di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TERDAKWA memiliki dan pengguna narkoba jenis ganja dengan ciri-ciri pisik sudah diketahui yang merupakan seorang warga Jepang sering melintas di DENPASAR sehingga dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar jam 20.30 wita terdakwa TERDAKWA yang saat itu berhenti di depan Pertamina gerak geriknya mencurigakan, langsung kami amankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaiannya dan disaku celana kiri depan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja, setelah ditanyakan kepada terdakwa TERDAKWA barang apa ini milik siapa dan TERDAKWA mengakui barang tersebut adalah Ganja miliknya yang terdakwa dapatkan dari PUTU dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- dan terdakwa juga mengakui ganja tersebut untuk terdakwa pgunakan sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu TERDAKWA ditangkap sama sekali tidak dapat menunjukan ijin atau surat lainnya dari pihak yang berwenang atau dokter atau pejabat kesehatan yang menyangkut barang terlarang yang disita tersebut ;-----
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sedianya akan mengajukan saksi SAKSI III dan saksi SAKSI IV, namun ternyata kedua saksi tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah maka oleh karena terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan, keterangan SAKSI III dan saksi SAKSI IV tersebut pada berita acara Penyidikan dibacakan dipersidangan sebagai berikut :-----

SAKSI III :

- Bahwa saksi mengetahui Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 wita bertempat di BADUNG ; -----
- Bahwa pada waktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA barang bukti apa yang disita petugas yaitu 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram beratnya saksi baru tahu setelah dikantor Polisi ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram tersebut ditemukan petugas di saku celana bagian kiri depan pada waktu penggeledahan badan/pakaianya ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram tersebut adalah milik terdakwa TERDAKWA, namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita petugas dari terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, sekitar pukul 20.30 wita dimana waktu itu saksi berada di warung sedang makan bakso bersama istri, tiba-tiba dipanggil oleh petugas yang berpakaian preman yang mengamankan seorang laki-laki kewarganegaraan Jepang, setelah saksi bersama istri ikut ke depan Pertamina disuruh menjadi saksi karena petugas ada mengamankan dan melakukan penggeledahan badan/pakaianya setelah itu saksi melihat petugas menemukan di saku celana bagian kiri depan berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja dan saya dengar petugas bertanya sambil menunjukannya, barang apa ini milik siapa dan dijawab oleh TERDAKWA itu adalah ganja ;-----
- Bahwa pada waktu TERDAKWA ditangkap sama sekali tidak dapat menunjukan ijin atau surat lainnya dari pihak yang berwenang atau dokter atau pejabat kesehatan yang menyangkut barang terlarang yang disita tersebut ;-----

SAKSI IV, :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 wita bertempat di BADUNG ;-----
- Bahwa pada waktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA barang bukti apa yang disita petugas yaitu 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram beratnya saksi baru tahu setelah dikantor Polisi ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram tersebut ditemukan petugas di saku celana bagian kiri depan pada waktu penggeledahan badan/pakaiannya ;-----
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram tersebut adalah miliknya terdakwa TERDAKWA, namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita petugas dari terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, sekitar pukul 20.30 wita dimana waktu itu saksi berada di warung sedang makan bakso bersama suami, tiba-tiba dipanggil oleh petugas yang berpakaian preman yang mengamankan seorang laki-laki kewarganegaraan Jepang, setelah saksi bersama suami ikut ke depan Pertamina disuruh menjadi saksi karena petugas ada mengamankan dan melakukan penggeledahan badan/pakaiannya setelah itu saksi melihat petugas menemukan di saku celana bagian kiri depan berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja dan saya dengar petugas bertanya sambil menunjukannya, barang apa ini milik siapa dan dijawab oleh TERDAKWA itu adalah ganja ;-----
- Pada waktu TERDAKWA ditangkap sama sekali tidak dapat menunjukkan ijin atau surat lainnya dari pihak yang berwenang atau dokter atau pejabat kesehatan yang menyangkut barang terlarang yang disita tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI III dan SAKSI IV tersebut diatas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka keterangan SAKSI III dan SAKSI IV tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (Ade Charge) : -----

SAKSI ADE CHARGE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah dokter psikiater pada RSUP Sanglah Denpasar dan ditugaskan pada Klinik PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon) Sandat dan klinik Napza RSUP Sanglah dan sekaligus sebagai Ketua Tim Adiksi RSUP Sanglah Denpasar ;-
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah memeriksa yang bersangkutan di Klinik PTRM Sandat/Klinik Napza RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2012 ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap TERDAKWA pada tanggal 22 Agustus 2012, ditemukan ketergantungan Napza jenis kanabis/ganja dan gangguan mental sedang ;-----
- Bahwa terapi yang telah diberikan pada saat pemeriksaan tersebut adalah sebatas penanganan medis berupa konseling dasar dan psikoterapi ;-----
- Bahwa saksi menyarankan agar yang bersangkutan mendapat perawatan medis psikiatri berlanjut di Klinik PTRM Sandat/Klinik Napza RSUP Sanglah Denpasar. Ketergantungan tersebut dipengaruhi oleh adanya penyakit otak yang membuat perasaan seseorang menjadi gelisah, cemas dan akhirnya akan mencari obat dimaksud ;-----
- Bahwa sebelum direhabilitasi seorang pemakai yang sudah ketergantungan akan menjalani konseling /psikoterapi terlebih dahulu ;-----
- Bahwa karena yang bersangkutan sudah kecanduan maka cara penanganannya harus direhabilitasi minimal selama 3 bulan secara kontiniu ;-----
- Bahwa ciri-ciri seseorang telah ketergantungan adalah orang tersebut mengalami perubahan perilaku, badannya lemas, ada keinginan untuk mencoba makanan /suplemen namun biasanya yang bersangkutan selalu merasa kurang ;-----
- Bahwa orang yang sudah ketergantungan Napza, bila di test urine dan darahnya tidak selalu akan positif mengandung Napza walaupun sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika. Justru seseorang yang masih pemula /hanya sekali-sekali menggunakan setelah dites malah positif mengandung napza ;-----
- Bahwa untuk pasien ada kemungkinan untuk pulih apabila ada dukungan mental/moril dari keluarga, lingkungan sekitarnya dan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak dapat berbahasa Jepang namun dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar sehingga dalam pemeriksaan ini terdakwa diperiksa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia dan didampingi oleh keluarganya ;-----

- Bahwa terdakwa dipanggil sehari hari dipanggil bernama RYU di lahir Nara-Jepang tanggal 7 September 1995 dan setelah itu semenjak masih bayi diajak oleh kedua orang tua ke Bali dan sekolah SD, SMP dan SMA di DENPASAR sekarang kelas tiga tapi sekolahnya di Home School (Privat) dan tidak bisa bahasa Jepang namun lancar berbahasa Indonesia maupun bahasa Bali maupun bahasa Inggris dan tinggal bersama kedua orang tua saya pada alamat tersebut di atas ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di DENPASAR ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggledahan yaitu : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari teman dengan bernama PUTU dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- yang bertempat di BADUNG untuk terdakwa pakai sendiri namun ganja tersebut belum sempat terdakwa pergunakan keburu ditangkap petugas pada waktu mau pulang ke rumah ;-----
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli ganja kepada PUTU pertama sekitar bulan Juni dan kedua akhir bulan Juli 2012 saya lupa tanggalnya dan ketiga pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di BADUNG ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang jenis ganja semenjak setahun yang lalu dan terakhir menggunakan ganja pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menggunakan ganja di rumah selagi sepi dan karena ganja yang terdakwa habis sehingga terdakwa membelinya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memesan ganja kepada PUTU seharga Rp. 300.000,- untuk dipakai, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita janji ketemu di BADUNG, sekitar jam 20.15 wita ketemu PUTU di Jalan Uma Alas, setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada PUTU setelah itu PUTU menyerahkan plastik berisi ganja tersebut kepada terdakwa selanjutnya disimpan di saku celana dan pergi menuju ke rumah di jalan Gunung Salak melalui arah DENPASAR diberhentikan oleh petugas yang berpakaian preman, setelah itu petugas melakukan penggledahan badan/pakain dan petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja di saku celana kiri depan ;-----
- Bahwa PUTU terdakwa kenal di jalan BADUNG sekitar dua bulan yang lalu namun tempat tinggalnya tidak tahu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan barang terlarang ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak bisa tidur/susah tidur atau punya sakit insomnia dengan menggunakan ganja bisa tidur dengan tenang dan enak.
- Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang jenis ganja di rumah selagi dirumah sepi, menggunakan ganja tidak setiap hari kalau perlu menggunakan kadang setiap 3 hari sekali, terdakwa membeli satu paket ganja biasanya dipakai selama tiga kali ;----
- Bahwa terdakwa membeli ganja yang disita petugas tersebut dari PUTU dan terdakwa pernah membeli ganja kepada orang lain untuk terdakwa pakai ;-----
- Bahwa awalnya pertama barang ganja disiapkan terlebih dahulu, setelah itu mempersiapkan kertas gulung rokok, korek api selanjutnya barangnya saya taruh di atas kertas dicampur dengan tembakau rokok, setelah itu di linting/gulung lalu di bakar selanjutnya disedop seperti orang merokok, sampai barangnya habis baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti ;-----

- Bahwa terdakwa setelah menggunakan ganja maka terdakwa merasa enak, pikiran menjadi rilek dan menjadi bisa lebih konsentrasi/pokus serta terdakwa tidak mengalami kesulitan untuk tidurnya. Kalau tidak sempat memakai ganja, terdakwa susah tidur, semangat menjadi loyo, lemas, tidak percaya diri dan kurang konsentrasi dalam belajar ;-----

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, terdakwa belum pernah berobat ke pusat rehabilitasi untuk menghentikan ketergantungan terdakwa terhadap narkoba, namun berkeinginan untuk menghentikan ketergantungannya terhadap narkoba ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih 2,61 gram dan 1 potong celana pendek warna abu-abu dan Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelum diajukan di persidangan, terhadap barang bukti tersebut terlebih dahulu telah dilakukan proses penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti tambahan ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum, telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa :-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 387/KNF/2012, tanggal 15 Agustus 2012 disimpulkan bahwa :
 1. pada urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;-----
 - pada barang bukti batang, daun dan biji adalah benar mengandung sediaan narkotika ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dari Lampiran UU No.35 Tahun 2009 ;-----
- Surat Keterangan Nomor : YM.02.25/INT.I.E.1/PTRM/020/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr Nyoman Hanati, SpKJ (K) yang menerangkan bahwa TERDAKWA memang benar ketergantungan Napza jenis kanabis/ganja dan gangguan mental tingkat sedang. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat ditarik fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di BADUNG ketika terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa di DENPASAR ;-----

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 2,61 gram dan selanjutnya barang bukti ganja tersebut beserta 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dikenakan terdakwa saat itu disita oleh Polisi ;-----
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari teman yang bernama PUTU dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- di BADUNG ; -----
- Bahwa ganja tersebut hendak dipakai oleh terdakwa sendiri, namun ganja tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli ganja kepada PUTU, yang pertama sekitar bulan Juni 2012, yang kedua pada akhir bulan Juli 2012 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 pada kejadian dalam perkara aquo ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja semenjak setahun yang lalu dan terakhir menggunakan ganja pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menggunakan ganja di rumah selagi sepi dan karena ganja yang terdakwa habis sehingga terdakwa membelinya lagi ;-----
- Bahwa PUTU terdakwa kenal di jalan Legian Kuta sekitar dua bulan yang lalu namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan ganja ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja karena terdakwa sering mengalami kesulitan untuk tidur, dan apabila setelah menggunakan ganja maka terdakwa bisa lebih mudah konsentrasi untuk belajar dan terdakwa bisa tidur dengan tenang dan enak ; -----
- Bahwa terdakwa biasa menggunakan ganja di rumah apabila sedang sepi, namun terdakwa tidak menggunakan ganja tidak setiap hari akan tetapi setiap 3 (tiga) hari sekali ; -----

- Bahwa satu paket ganja biasa dipakai oleh terdakwa selama tiga kali dan setiap memakai ganja tidak diketahui oleh orang tua (ibu) terdakwa ;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja adalah dengan mencampur ganja tersebut dengan tembakau, lalu digulung dengan kertas rokok dan selanjutnya dibakar serta diisap ; -----

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, terdakwa belum pernah berobat ke pusat rehabilitasi untuk menghentikan ketergantungan terdakwa terhadap narkoba, namun berkeinginan untuk menghentikan ketergantungannya terhadap narkoba (ganja) ; -----
- Bahwa menurut keterangan dokter yang pernah memeriksa kondisi terdakwa, pada diri terdakwa ditemukan ketergantungan Napza jenis kanabis/ganja dan gangguan mental sedang ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang ditemukan pada diri terdakwa telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya menyatakan bahwa benar mengandung sediaan narkotika ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dari Lampiran UU No.35 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa terhadap urin dan darah terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya menyatakan bahwa pada urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;---

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa oleh karena kedua Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut sistem pembuktiannya Majelis Hakim diperbolehkan memilih salah satu diantara kedua Dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan Dakwaan kedua ; -----

Menimbang bahwa Dakwaan kedua dari Penuntut Umum adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Penyalah guna ;-----
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna, mempunyai pengertian setiap orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung arti subyek hukum person, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subyek hukum orang perorang (natuurlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa TERDAKWA yang didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan , sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara ; -----

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja dan untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan (menggunakan) narkotika didalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 Wita ketika Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi di Jalan Marlboro Barat (didepan pertamina Kuta) Badung dalam perjalanan terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa di DENPASAR, ternyata pada diri terdakwa kedapatan ganja seberat 2,61 gram yang hendak digunakannya karena ketergantungan terdakwa terhadap narkotika (ganja) sejak setahun yang lalu, yang mana terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap penggunaan ganja oleh terdakwa sendiri ;-----

Menimbang bahwa ketergantungan terdakwa terhadap ganja adalah dibenarkan oleh dokter yang pernah memeriksa terdakwa (dr Nyoman Hanati, SpKJ (K) , yang mana ketergantungan terdakwa terhadap ganja tersebut adalah akibat usaha terdakwa sendiri untuk mengatasi kesulitan tidur dengan menggunakan ganja dan setelah menggunakan ganja terdakwa menyatakan bisa menjadi tenang dan lebih mudah untuk konsentrasi untuk belajar serta tidak mengalami kesulitan untuk tidur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penggunaan ganja terhadap dirinya sendiri dan penggunaan ganja oleh terdakwa tersebut adalah diluar pengawasan dokter dalam rangka untuk pengobatan terhadap diri terdakwa, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan ganja, dan juga penggunaan ganja oleh terdakwa tersebut adalah tidak seiring dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, terhadap barang bukti ganja yang ditemukan pada diri terdakwa ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi dan terhadap barang bukti tersebut berikut urie dan darah terdakwa telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya seperti tertuang dalam Surat Bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 387/KNF/2012, tanggal 15 Agustus 2012 menyebutkan bahwa : -----

1. pada urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . pada barang bukti batang, daun dan biji adalah benar mengandung sediaan narkotika ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dari Lampiran UU No.35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa ganja yang ada pada diri terdakwa ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah hendak digunakan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa sudah bersentuhan (menggunakan) ganja sudah sejak setahun yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, yang mana pengakuan terdakwa tersebut ternyata dibenarkan oleh dokter yang telah memeriksa terdakwa (dr Nyoman Hanati, SpKJ (K) seperti yang diterangkannya dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/020/2012 ; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut ternyata berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki ganja, terdakwa belum pernah berusaha untuk menghentikan ketergantungannya pada ganja dengan cara berobat ke dokter ataupun konseling ke pusat rehabilitasi ketergantungan terhadap narkoba. Dengan demikian penggunaan ganja oleh terdakwa untuk dirinya sendiri dalam perkara ini adalah termasuk dalam pengertian penggunaan narkotika secara bebas, bukan untuk kebutuhan pengobatan, juga bukan digunakan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, yaitu penggunaan narkotika (ganja) oleh terdakwa untuk dirinya sendiri tidak seperti yang dimaksudkan (diatur) oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut, maka Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pleidooi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, namun demikian perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang Pleidooi Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa TERDAKWA dikembalikan kepada orang tuanya untuk kemudian dilakukan rehabilitasi dengan pengawasan dan bimbingan dari BAPAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Balai Pemasyarakatan) kelas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Denpasar yang pada kesimpulannya menyarankan agar Hakim kiranya dapat menjatuhkan tindakan dengan mengembalikan terdakwa TERDAKWA kepada orang tuanya untuk di Rehabilitasi (diobati) dengan pengawasan dan bimbingan dari BAPAS klas I Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa SAKSI ADE CHARGE dalam keterangannya menyatakan agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya untuk mengawasi anak tersebut serta membantu kesembuhannya dengan cara rehabilitasi anak-anak dibawah umur; -----

Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Penyalah guna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Plaidoi Penasihat Hukum terdakwa, hasil penelitian Kemasyarakatan, keterangan saksi dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) serta ketentuan pasal 127 ayat (3) tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, sehingga apabila Terdakwa diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya maka dikawatirkan hal itu akan menimbulkan polemik (permasalahan) baru tentang status tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, apakah dianggap tidak pernah ada ataukah justru dapat dijadikan dasar hukum oleh Terdakwa (keluarga terdakwa) untuk menuntut ganti rugi kepada Negara, pengaturan hal tersebut belum diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa apabila terhadap terdakwa diputus diperintahkan untuk direhabilitasi, maka dikawatirkan akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut :-----

- a. apakah lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana rehabilitasinya termasuk sekolahnya ? ;-----
- b. apakah secara psikhis tidak lebih buruk bagi terdakwa apabila ditempatkan di lembaga / badan rehabilitasi yang berada di Wilayah Republik Indonesia karena terdakwa adalah warga Negara Jepang yang dikawatirkan terdakwa malah tidak mungkin ada kesempatan untuk bertemu setiap hari dengan orang tuanya ? ; ----

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa lebih tepat apabila terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang sesegera mungkin dapat berkumpul kembali dengan orang tuanya untuk dilakukan rehabilitasi di negara asal terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Hakim menilai keadaan jiwa dari terdakwa sedemikian rupa dan perbuatannya didukung oleh jiwa dan akal yang sehat. Selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak melihat adanya sikap dan perilaku yang lain sebagai manusia normal yang sadar akan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana, (pasal 26 ayat 1 UU No.3 Tahun 1997 jo pasal 193 ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ; -----

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata mata merupakan pembalasan namun juga bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga karena Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih 2,61 gram dan 1 potong celana pendek warna abu-abu, oleh karena barang bukti ganja tersebut diharamkan keberadaannya secara bebas didalam wilayah negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena barang bukti celana adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk menyembunyikan ganja maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih 2,61 gram dan 1 potong celana pendek warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Oktober 2012**, oleh kami : **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : **I GEDE KETUT RANTAM, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum **I WAYAN WIDANA, SH.** , Terdakwa didampingi oleh orang tua asuhnya dan petugas BAPAS Denpasar serta Penasihat Hukum terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANT I,

HAKIM ,

t.t.d.

t.t.d.

I GEDE KETUT RANTAM, SH.

GUNAWAN TRI

BUDIONO, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 864/Pid.An/2012/PN.Dps ;-----

PANITERA PENGGANT I

t.t.d.

I GEDE KETUT RANTAM, SH

Untuk salinan remi

Penitera Pengadilan Negeri Denpasar

TTD

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH.

NIP : 19630424 198311 1 001